ثقافة الموارد البشرية
جزاء البقمي

انواع العقود حسب نظام العمل السعودي

١- **العقد الاصلي او الدائم:** وهو العقد المحدد المدة : معلوم البداية والنهاية للعامل السعودي والغير السعودي ، والعقد الغير المحدد المدة معلوم البداية مجهول النهاية للعامل السعودي فقط ، وتكون الحقوق في العقد الاصلي هي كافة الحقوق النظامية المنصوص عليه بقوة نظام العمل :

١- مدة العقد ٢- فترة التجربة ٣- ٤٨ ساعة
٤- تسجيل في التامينات ٥- يستحق تامين طبي
٦- يستحق كامل الاجازات ٧- يخضع لقواعد التاديب
٨- يستحق العمل الاضافي ٩- يستحق الراحة الاسبوعية
١٠- يستحق مكافئة الخدمة
١٢- يخضع للراحة اليومية وشرط المنافسة واصابة العمل

٢- **العقد المؤقت :** وهو العقد الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة انجازه مدة محددة او ينصب على عمل معين وينتهي بانتهاء مدته ولا يتجاوز مدته في كل الحالات تسعون يوم ولا يتجدد وفي حال استمرار العمل يتحول لعقد دائم للعامل السعودي والغير السعودي وتكون الحقوق في العقد المؤقت هي بعض احكام نظام العمل مذكورة على سبيل الحصر في المادة السادسة من نظام العمل:

*جميع الحقوق محفوظة





١- مدة العقد ٩٠ يوم
٢- ساعات العمل ٤٨ ساعة اسبوعية
٣- تسجيل في التامينات
٤- يستحق تامين طبي
٥- يستحق اجازات الاعياد والمناسبات
٦- يخضع لقواعد التاديب
٧- يستحق العمل الاضافي
٨- يستحق الراحة الاسبوعية
٩- يخضع للراحة اليومية والاسبوعية
١٠- اصابات العمل

٣- **العقد العرضي :** وهو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يتجاوز مدته في كل الحالات تسعون يوم ولا يتجدد وفي حال استمرار العمل يتحول لعقد دائم للعامل السعودي والغير السعودي ، بمعنى يكون التعاقد مع شخص ليس له علاقة في نشاط المنشأة الاساسي على سبيل المثال شركة تنظيم فعاليات نشاطها الاساسي فعاليات وترفيه تعاقدت مع متخصص مالي لدراسة وضعها المالي فالنشاط هنا تنظيم فعاليات لكن التعاقد مع متخصص مالي فعليه التعاقد يكون بعقد عرضي ، ويخضع لبعض احكام نظام العمل المذكورة على سبيل الحصر في المادة السادسة من النظام:

*جميع الحقوق محفوظة







١- مدة العقد ٩٠ يوم
٢- ساعات العمل ٤٨ ساعة اسبوعية
٣- تسجيل في التامينات
٤- يستحق تامين طبي
٥- يستحق اجازات الاعياد والمناسبات
٦- يخضع لقواعد التاديب
٧- يستحق العمل الاضافي
٨- يستحق الراحة الاسبوعية
٩- يخضع للراحة اليومية والاسبوعية
١٠- اصابات العمل

٤- **العقد الموسمي :** وهو العمل الذي يتم في مواسم دورية فتحديد بداية الموسم ونهايته حسب الجهة الحكومية المنظمة للموسم مثل موسم الحج مرتبط بوزارة الحج والعمرة وفي حال استمرار العمل يتحول لعقد دائم للعامل السعودي والغير السعودي ، ويخضع لبعض احكام نظام العمل المذكورة على سبيل الحصر في المادة السادسة من النظام:

١- مدة العقد الموسم
٢- ساعات العمل ٤٨ ساعة اسبوعية
٣- تسجيل في التامينات

*جميع الحقوق محفوظة







٤- يستحق تامين طبي
٥- يستحق اجازات الاعياد والمناسبات
٦- يخضع لقواعد التاديب
٧- يستحق العمل الاضافي
٨- يستحق الراحة الاسبوعية
٩- يخضع للراحة اليومية والاسبوعية
١٠- اصابات العمل

٥- **العقد لبعض الوقت :** وهو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان المعيار يومي او اسبوعي ويستطيع العامل السعودي والغير السعودي العمل في هذا النوع من العقود وكتابة عقد عمل لبعض الوقت شرط لصحة انعقاد العقد وليس شرطا لاثباته ويجب ان يتضمن العقد مدته باتفاق الطرفين وحيث ينص على ان ساعات العمل تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة ويكون العقد دائمًا وأبداً محدد المدة ولا يتحول ابداً لعقد غير محدد المدة لذلك يجب الاتفاق على تجديده لمدة مماثلة او توقيع عقد عمل جزئي لبعض الوقت بعد نهاية كل عقد عمل اذا رغب الطرفان في استمرار العلاقة
وفي حالة الانهاء الغير المشروع كان للطرف المتضرر ان يطلب الاجر الباقي لنهاية العقد مالم يكن هناك تعويض اتفاقي للطرفين في العقد

*جميع الحقوق محفوظة



ثقافة الموارد البشرية
جزاء البقمي

ويخضع لبعض احكام نظام العمل المذكورة على سبيل الحصر :

١- مدة العقد باتفاق الطرفين
٢- ساعات العمل اقل من ساعات العمل المعتادة
٣- تسجيل في التامينات
٤- يستحق تامين طبي
٥- يستحق كل الاجازات
٦- يستحق العمل الاضافي
٧- يخضع للراحة الاسبوعية
٨- اصابات العمل

٥- **العقد المرن :** وهو العمل الذي يؤديه عامل سعودي غير متفرغ لدى صاحب عمل أو اكثر ويكون احتساب اجر العامل على الساعة بشرط ان تقل ساعات العمل عن نصف ساعات العمل المعتادة ولا يستطيع العامل منافسة صاحب العمل بعد نهاية العقد ويجب ان يكون العقد مسجل في منصة العمل المرن وموثق وينص فيه ان عقد محدد المدة وقيمة الاجر للساعة الواحدة والا تزيد ساعات العمل عن ٩٥ ساعة شهريًا لدى صاحب العمل الواحد ويحق للعامل الموافقة او الرفض عند طلبه للعمل في اي وقت دون أتخاذ أي اجراء ويخضع لفرع المعاشات والاخطار المهنية في التامينات الاجتماعية

*جميع الحقوق محفوظة





٦- **عقد التدريب والتأهيل :** هو عقد بين صاحب عمل ومتدرب يكون فيه صاحب العمل مسؤولا عن تدريب المتدرب وتلقينه مهنة معينة يتعلم فيها المتدرب مهارات محددة ويخضع هذا النوع لبعض احكام نظام العمل وليس كلها .

١- الاصل فى عقود التدريب والتأهيل :

أ- الغرض الاساسي هو تلقين المتدرب مهارة او مهنة او حرفة وتعليمه اصولها

ب- يجب ان تتوافر في الشركة الشروط الفنية المناسبة لتوفير البيئة التحتية للمتدربين

٢- التزامات صاحب العمل تجاه المتدرب :

أ- يعلم المتدرب تدريجيا بصورة تامة

ب- يسلم المتدرب الية التدريب من نواحي ساعات التدريب وبرنامج مهارات التدريب ومدته وطريقة الاختبار والشهادات

ج- يجب ان يكون عقد التدريب مكتوبا

د- يحدد في عقد التدريب نوع المهنة

هـ- تحديد مدة التدريب ومراحله المتتابعة

*جميع الحقوق محفوظة



و- تحديد المهارة المستهدف اكتسابها للمتدرب
ر- تحديد مقدار المكافأة للمتدرب في كل مرحلة
ز- تبيين حقوق المتدرب وصاحب العمل في العقد
د- توضيح ما اذا كان التدريب في منشأة تتبع لصاحب العمل او الى متعهد اخر خارج المنشأة

٢- انهاء عقد التدريب والتأهيل :

أ- الانهاء يكون وفق تقاريراداء دورية
ب- يستطيع المتدرب انهاء العقد
ج- يجب ان يكون الابلاغ قبل الانهاء باسبوع من الطرفين
د- يستطيع صاحب العمل الزام المتدرب او الخاضع للتدريب بان يعمل مدة مماثلة لمدة التدريب فاذا رفض العمل، وجب عليه ان يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب التي تم دفعها ويحق لصاحب العمل انهاء عقد المتدرب بدون تعويضه اذا كان منصوص على ذلك في العقد المبرم بين الطرفين ، او اذا تم فسخ العقد في المادة ٨٠ فقرة ٦ اذا كان العامل معيناً تحت الاختبار، ثانيًا اذا لم يلتزم صاحب العمل بحقوق المتدرب كان جائزا له انهاء عقد التدريب على ان يقوم بتبليغ مسؤول التدريب، ثالثا يحق لصاحب العمل

*جميع الحقوق محفوظة

ثقافة الموارد البشرية
جزاء البقمي

الزام المتدرب بنتفقات التدريب او النسبة المتبقية منها وفق التالي :

١- اذا قرر المتدرب انهاء التدريب قبل نهاية العقد دون عذر مشروع

٢- اذا رفض المتدرب العمل لدى صاحب العمل لمدة مماثلة للتدريب

٣- تختص المحاكم العمالية في دعوات عقود التدريب والتأهيل

٣- الاحكام الواردة فى نظام العمل :

أ-الاجازات والعطل الرسمية

ب- الحد الاقصى لساعات العمل

ج- فترات الراحة اليومية والاسبوعية

د- اصابات العمل وشروطها

ه- مدة العقد باتفاق الطرفين

و- يسجل في التامينات الاجتماعية

ر- لا يستحق تامين طبي

ز- لا يستحق عمل اضافي

د- لا يستحق مكافئة نهاية الخدمة

ذ- لا يخضع لشرط المنافسة

*جميع الحقوق محفوظة